



**PUTUSAN**

Nomor 2972 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SANG MADE TAMAN**, bertempat tinggal di Banjar Pegesangan, Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. **SANG PUTU WIJAYA**, bertempat tinggal di Banjar Pegesangan, Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. **IR. SANG MADE OKA GUNAWAN, M.M.A.**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Indah III/40, Singaraja, RT/RW:008, Kelurahan/Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
4. **SANG PUTU MAYUN**, bertempat tinggal di Banjar Pegesangan Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
5. **SANG NYOMAN TOYA**, bertempat tinggal di Banjar Pegesangan, Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
6. **SANG AYU PUNIASIH**, bertempat tinggal di Banjar Pegesangan, Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Agus Kusuma Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kusuma Jaya & Partners, beralamat di Jalan Piranha, *Piranha Residence*, Nomor 9, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025*



Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **SANG KETUT SANTIKA,**
2. **SANG NYOMAN PAWITRA,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Pegesangan,  
Desa/Kelurahan Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten  
Gianyar, Provinsi Bali;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN  
GIANYAR**, berkedudukan di Jalan Sahadewa, Nomor 7,  
Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Bali, Provinsi  
Bali, diwakili oleh Gusti Putu Darma Astika, S.SiIT., M.H.,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo,  
S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan hukum Silsilah Keluarga yang diajukan Para Penggugat  
sebagai benar dan sah;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan Nomor  
Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib  
Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor  
Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025



Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama wajib pajak Sang Putu Rendeh (alm) yang pada gugatan ini disebut objek sengketa adalah sah milik almarhum Sang Made Jengker leluhur (buyut) dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan dengan Nomor objek pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek yang pada gugatan ini disebut objek sengketa milik dari almarhum Sang Made Jengker leluhur (buyut) dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025



luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama Wajib Pajak Sang Putu Rendeh yang pada gugatan ini disebut objek sengketa adalah aset warisan almarhum Sang Made Jengker leluhur dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II agar menyerahkan bagian Para Penggugat yaitu tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat pura masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian para Penggugat yaitu tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama Wajib Pajak Sang Putu Rendeh yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025



8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atas tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama wajib pajak Sang Putu Rendeh tersebut di atas;
  9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/*verzet*/banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ataupun Turut Tergugat I;
  10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin., tanggal 23 Desember 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT DPS., tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 23/PDT/2025/PT DPS., *juncto* Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Gin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat secara keseluruhan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 23/PDT/2025/PT DPS., tanggal 5 Februari 2025 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 183/Pdt.G/2024/PN Gin., tanggal 23 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Turut Termohon kasasi semula Turut Tergugat I keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan hukum Silsilah Keluarga yang diajukan Para Penggugat sebagai benar dan sah;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama Wajib Pajak Sang Putu Rende (alm) yang pada gugatan ini disebut objek sengketa adalah sah milik almarhum Sang Made Jengker leluhur (buyut) dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama wajib pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti Atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek yang pada gugatan ini disebut objek sengketa milik dari almarhum Sang Made Jengker leluhur (buyut) dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama wajib pajak Sang Putu Rendeh yang pada gugatan ini disebut objek sengketa adalah aset warisan almarhum Sang Made Jengker leluhur dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian Para Penggugat yaitu tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025





Kredekan dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian Para Penggugat yaitu tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama Wajib Pajak Sang Putu Rende yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atas tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.007-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Kredek dan sebidang tanah sawah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.04.030.014.008-0056.0 atas nama Wajib Pajak Sang Ketut Mangku yang telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah barat Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Kredek dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> terletak di sebelah timur Pura Masceti atas nama pemegang hak milik: Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek serta tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor: 51.40.030.014.011-0009.0 terletak di Br. Pegesangan atas nama Wajib Pajak Sang Putu Rende tersebut di atas;
9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet/banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ataupun Turut Tergugat I;
10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025



Atau apabila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Maret 2025, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masih ada hubungan kekeluargaan dan satu leluhur (buyut) dan masih ada hubungan waris mewaris;
- Bahwa semasa hidupnya leluhur buyut dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Sang Made Jengker (almarhum) memiliki harta peninggalan berupa 1) sebidang tanah sawah yaitu tanah objek sengketa yang telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1037 luas 2280 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak milik Sang Ketut Kredek dan 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 luas 2570 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak milik Sang Ketut Mangku adalah orang yang sama dengan Sang Ketut Kredek serta 3) tanah tegalan yang belum bersertifikat hak milik yang terletak di Banjar Pegesangan atas nama Wajib Pajak Sang Putu Rendeh (almarhum) dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Para Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan tanah tegalan yang belum dibagi, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025



dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;

- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa 3, ada beberapa perbedaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II yaitu diantaranya menurut Para Penggugat bentuk tanah Letter L berada di bagian utara, sedangkan menurut Tergugat I dan II bentuk tanah Letter L ada di bagian selatan, batas-batas yang disebutkan oleh kedua pihak ternyata ada perbedaan dimana terhadap batas sebelah timur batasnya jauh berbeda dengan yang tercantum dalam gugatan yaitu berbatas dengan parit, sementara faktanya sudah tidak ada parit melainkan tanah lapang yang perubahannya menjadi signifikan, maka menimbulkan keraguan atas objek sengketa yang menyebabkan gugatan menjadi kabur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SANG MADE TAMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SANG MADE TAMAN, 2. SANG PUTU WIJAYA, 3. IR. SANG MADE OKA GUNAWAN,**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.M.A., 4. SANG PUTU MAYUN, 5. SANG NYOMAN TOYA, dan 6. SANG AYU PUNIASIH** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2025